

1500370-66.2019.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência -

2244405/2019 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 4200326 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA,

773/19/208 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 2244405 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500370-66.2019.8.26.0315 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500370-66.2019.8.26.0315

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência -

2244405/2019 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 4200326 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA,

773/19/208 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 2244405 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA,

773/19/208 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 2244405 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA,

773/19/208 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 2244405 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA,

773/19/208 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO BATISTA DA SILVA

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dara. ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

JOÃO BATISTA DA SILVA, vulgo "João Carção", já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 155, §4º, inciso IV, combinado com o artigo 14, II, ambos do Código Penal e no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, em concurso material de infrações, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque:

I - No dia 03 de agosto de 2019, por volta das 20h35min, na chácara "Três Carolinas", situada no Distrito de Maristela, nesta cidade e Comarca de Laranjal

Paulista, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com o inimputável G.M.M., tentaram subtrair, para eles, coisas móveis alheias, pertencentes à vítima Valdemar Antônio Contó, só não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

II - Consta, também que, no mesmo contexto geográfico e temporal acima descrito, facilitaram a corrupção do adolescente G.M.M., com ele praticando o crime de furto acima referido.

A denúncia foi recebida no dia 24 de julho de 2020 (fls.109).

O acusado foi citado (fls.228) e seu defensor apresentou resposta à acusação (fls.228).

O feito foi desmembrado em relação ao réu ANDERSON (fls. 121), pois não localizado para citação pessoal.

Em instrução criminal foi ouvida a vítima e cinco testemunhas comuns, por meio de sistema audiovisual.

Foi decretada a revelia do acusado, pois embora devidamente intimado o mesmo não compareceu em audiência (fls. 288).

Os debates foram substituídos por Memoriais.

O Ministério Público, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu a condenação do acusado pelo crime descrito na denúncia (fls.293/299).

A defesa do réu, por seu turno, também por memoriais, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls.303/304).

É o relatório.

DECIDE-SE.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 773/2019 (fls.03/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls.05), pelo laudo de objeto (fls.29/31).

A autoria, no entanto, não restou comprovada de forma robusta em relação ao réu.

O réu não compareceu em juízo para prestar a sua versão dos fatos. O mesmo não prestou depoimento na fase inquisitiva.

A vítima contou que seu primo ligou, pois ouviu um barulho muito forte na propriedade dela. Contou que danificaram a porteira, alguns trincos e porta, porém nada foi levado. Afirma que chegou ao local junto com a Guarda Civil Municipal. Por fim, contou que não viu os furtadores no local.

Fábio José de Araújo relatou que um vizinho ligou para a vítima devido a uma movimentação no sítio. Ao chegar no local com a vítima constataram que haviam arrombado as portas. Os furtadores chegaram a ensacar alguns objetos, porém nada foi levado. Por fim, conta que o carro foi deixado no local.

Alexandre Roberto Trama, guarda civil municipal, relatou que ao chegar no local conversou com a testemunha Fábio, que contou que os vizinhos haviam ligado para a vítima pois viram um carro na propriedade e os cachorros ficaram alvoroçados. Foi possível encontrar o carro abandonado no local, e dentro do mesmo havia um martelo e uma chave de bico. Não foi possível visualizar nenhum dos indivíduos.

Marcos Roberto Chennedg, guarda civil municipal, relatou que a vítima ao chegar no local ouviu um barulho semelhante a um disparo de arma de fogo e acionou a guarda municipal. No local pode ver cerca de três ou quatro indivíduos fugindo do local, sem conseguir abordá-los ou identificá-los. Por fim, relatou que o carro usado pelos meliantes foi deixado no local.

Egnaldo Magrini, guarda civil municipal, corroborou o depoimento do seu colega de farda.

José Aguinaldo Rodrigues da Silva, policial civil, relatou que após a realização do boletim de ocorrência o veículo deixado no local foi apreendido. Aduziu que o carro pertencia ao corréu Anderson. Durante as investigações, conseguiu identificar o adolescente G., o qual admitiu a participação no crime junto com o seu tio João e o corréu Anderson.

Ora, nenhuma das pessoas ouvidas em solo policial, pelo setor de investigações foram ouvidas em juízo e, assim, a efetiva autoria do delito em relação ao réu João

não restou comprovada.

Dessa forma, a prova dos autos não comprovou a autoria dos delitos descritos na denúncia seria do réu.

As provas produzidas nos autos apenas teriam indiciado que o réu teria praticado esses delitos.

Nenhuma das vítimas ou das testemunhas que prestaram depoimento em juízo visualizou o réu cometendo alguns desses furtos ou o viu em alguma atividade suspeita nos locais.

O corréu Anderson que confessou a prática delitativa e a atribuiu junto ao réu, não foi ouvido em solo judicial sob o crivo do contraditório para ofertar a sua versão. O adolescente, também ouvido em solo policial, não foi trazido em juízo para sustentar a sua versão apresentada, onde dizia que o réu João o havia convidado para participar do furto.

Sendo assim, há dúvida efetivas se o réu praticou tais atos criminosos.

As provas colhidas nos autos não são suficientes para embasar a condenação, havendo sérias dúvidas em relação à autoria.

Neste sentido decisões indicadas "in" Código Penal e a Interpretação

Jurisprudencial, editora Revista dos Tribunais, primeira edição, de Alberto Silva Franco e Outros, das quais destaco:

"Em matéria criminal tudo deve ser preciso e certo, sem que ocorra possibilidade de desencontro na apreciação da prova. Desde que o elemento probante não se apresenta com cunha de certeza, a absolvição do réu se impõe" (TJSP- AP- Rel. Hoepfner Dutra- RJTJSP10/545).

"Em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios. A prova da autoria deve ser concludente e estreme de dúvida, pois só a certeza autoriza a condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição do réu deve prevalecer" (TJMT-AP-Rel. Paulo Inácio Dias Lessa- RT 708/339).

Ante o exposto, julga-se IMPROCEDENTE a acusação penal para ABSOLVER o réu JOÃO BATISTA DA SILVA da imputação que lhe foi feita como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, IV, combinado com o artigo 14, II, ambos do Código Penal e no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado e efetuadas as comunicações necessárias para que não haja registros criminais em nome do réu, arquivem-se os autos.

Cumpra-se o disposto no artigo 201, § 2º do CPP e artigo 495, parágrafo único, das NSCGJ (intimação postal da vítima).

Sem custas.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 07 de dezembro de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA